

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2943/2535

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด
นาย สิทธิ พร กิจ สำราญ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 40

ข้ออ้างของจำเลยในเรื่องทนายความของจำเลยติดว่าความที่ศาลอื่นเป็นข้ออ้างที่ไม่ควรรับฟังให้เลื่อนคดีเพราะจำเลยทราบกำหนดนัดพิจารณาของศาลล่วงหน้าก่อนแล้ว ทั้งปรากฏว่าในวันสืบพยานจำเลยนัดก่อนซึ่งจำเลยขอเลื่อนคดีโดยอ้างว่าจำเลยที่ 3 ป่วย ศาลได้กำชับว่าในนัดหน้าให้จำเลยเตรียมพยานมาให้พร้อมและสืบให้เสร็จในนัดเดียวจะไม่ให้เลื่อนคดีอีก ที่จำเลยแถลงไม่ติดใจนำสืบจำเลยทั้งหมดยกเว้นจำเลยที่ 1 และพยานประเด็นอื่น ก็ไม่ใช่เหตุผลอันควรให้จำเลยขอเลื่อนคดีได้เช่นกัน นอกจากนี้ประเด็นในเรื่องการคิดคำนวณดอกเบี้ย จำเลยก็มีได้กล่าวแก้ไว้ให้ชัดเจน ที่ศาลล่างทั้งสองพิเคราะห์เห็นความไม่สุจริตในการดำเนินคดีของจำเลยที่มีลักษณะประวิงคดีให้ล่าช้ามากกว่าเหตุอื่นจึงไม่อนุญาตให้จำเลยเลื่อนคดีนั้น ชอบแล้ว.

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งหกร่วมกันรับผิดชอบหนี้ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี สัญญาค้ำประกัน และสัญญาจำนองโดยให้จำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 3 ถึงที่ 6 ร่วมกันชำระเงินจำนวน 5,974,685.08 บาท จำเลยที่ 2 ร่วมกับ

จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 1,530,508.74 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ในต้นเงินจำนวน 5,816,911.33 บาท และ 1,498,486.30 บาทตามลำดับ นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากจำเลยทั้งหกไม่ชำระ ขอให้ยึดทรัพย์จำนองของจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 3 ถึงที่ 6 และทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งหกออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้โจทก์

จำเลยทั้งหกให้การปฏิเสธว่า จำเลยทั้งหกไม่ต้องรับผิดชอบตามฟ้องขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณาสืบพยานจำเลย ทนายจำเลยทั้งหกยื่นคำร้องขอเลื่อนคดี ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่อนุญาตและให้ถือว่าจำเลยไม่มีพยานมาสืบ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 3 ถึงที่ 6 ร่วมกันชำระเงินจำนวน 5,974,685.08 บาท แก่โจทก์ และให้จำเลยที่ 2 ร่วมกับจำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 1,530,508.74 บาท แก่โจทก์ด้วยทั้งนี้ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ในต้นเงิน 5,816,911.33 บาท และ 1,498,486.30 บาท ตามลำดับ นับถัดจากวันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จ หากจำเลยทั้งหกไม่ชำระ ให้ยึดทรัพย์จำนองของจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 3 ถึงที่ 6 ออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้โจทก์จนครบถ้วน

จำเลยทั้งหกอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่อนุญาตให้เลื่อนคดี

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยทั้งหกฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ข้ออ้างของจำเลยในเรื่องทนายความของจำเลยติดว่าความที่ศาลจังหวัดลำปาง เป็นข้ออ้างที่ไม่ควรรับฟังให้เลื่อนคดีเพราะจำเลยทราบกำหนดนัดพิจารณาของศาลชั้นต้นล่วงหน้าก่อนแล้ว ทั้งปรากฏว่าในวันสืบพยาน

จำเลยนัดก่อนซึ่งจำเลยขอเลื่อนคดีโดยอ้างว่าจำเลยที่ 3 ป่วยศาลชั้นต้นได้กำชับว่า
ในนัดหน้าให้จำเลยเตรียมพยานมาให้พร้อมและสืบให้เสร็จในนัดเดียว จะไม่ให้เลื่อน
คดีอีกตั้งนั้น หากเป็นจริงดังที่จำเลยอ้าง ทางแก้ของจำเลยในการที่จะหาทนายความ
คนอื่นให้มาช่วยดำเนินคดีแทนทนายความคนเดิมก็น่าจะทำได้แต่จำเลยก็หาได้ทำไม่
ส่วนในเรื่องที่จำเลยแถลงไม่ติดใจนำสืบจำเลยอื่นทั้งหมด ยกเว้นจำเลยที่ 1 และ
พยานประเด็นอื่น ก็ไม่ใช่เหตุผลอันควรให้จำเลยขอเลื่อนคดีได้เช่นกัน เพราะจำเลย
ยังมีพยานประเด็นอื่น ซึ่งไม่ปรากฏชัดว่ามีจำนวนมากน้อยเพียงไร จะต้องขอให้ส่ง
ประเด็นไปล่าช้าเพียงไรหรือไม่ ทั้งประเด็นในเรื่องการคิดคำนวณดอกเบี้ย จำเลย
มิได้กล่าวแก้ไ้ให้ชัดเจนว่าโจทก์คิดคำนวณดอกเบี้ยไม่ชอบอย่างไร เพียงแต่จำเลย
มีความสงสัยว่าโจทก์จะคำนวณไม่ถูกต้องเท่านั้น ที่ศาลล่างทั้งสองพิเคราะห์เห็น
ความไม่สุจริตในการดำเนินคดีของจำเลยที่มีลักษณะประวิงคดีให้ล่าช้ามากกว่าเหตุ
อื่นจึงไม่อนุญาตให้จำเลยเลื่อนคดีนั้น ชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยทั้งหกฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-เกียรติ จาตนิลพันธุ์-โสภณ จันเทรมะ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ